

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 81: **a lo principal**, ténganse presente los antecedentes aportados por la Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G. **Al primer otrosí**, a sus antecedentes. **Al segundo otrosí**, se resolverá. **Al tercer otrosí**, estese a lo indicado en lo principal de la presentación de folio 104.

Al folio 84: **a lo principal**, ténganse presente los antecedentes aportados por DP World San Antonio S.A. **Al primer otrosí**, téngase presente y a sus antecedentes. **Al segundo otrosí**, ténganse presentes los correos electrónicos señalados para efectos de las notificaciones que resulten necesarias. **Al tercer otrosí**, téngase presente el patrocinio y poder asumido por el abogado Benjamín Grebe Lira y la abogada Carolina Soto Stuardo. Asimismo, atendida la autorización de folio 116, téngase presente el poder delegado al abogado Javier Albornoz Cano y a las abogadas Constanza Moreno Aedo y Catalina Parra Gamboa.

Al folio 86: **a lo principal**, ténganse presente los antecedentes aportados por APM Terminals B.V. **Al primer otrosí**, téngase presente y a sus antecedentes. **Al segundo otrosí**, téngase presente el patrocinio y poder asumido por José Donoso Bernal. Asimismo, atendida la autorización de folio 111, téngase presente el poder conferido al abogado José Luis García Manzor. **Al tercer otrosí**, ténganse presentes los correos electrónicos señalados para efectos de las notificaciones que resulten necesarias.

Al folio 88: **a lo principal**, téngase presente. **Al primer otrosí**, ténganse presente los antecedentes aportados por Empresas Agrosuper S.A. **Al segundo otrosí**, a sus antecedentes. **Al tercer y cuarto otrosí**, previo a proveer, se ordena a Empresas Agrosuper S.A. acompañar la personería ofrecida al tercer otrosí, dentro del plazo de tres días hábiles, bajo el apercibimiento de tener por no presentadas estas solicitudes. Con todo, se advierte que solo aquellos que confieran patrocinio y poder a algún abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, podrán manifestar su opinión en la audiencia pública a que se refiere el numeral 3) del artículo 31 del Decreto Ley N° 211. **Al quinto otrosí**, téngase presente el correo electrónico señalado para efectos de las notificaciones que resulten necesarias.

Al folio 89: ténganse presentes los antecedentes aportados por Agencias Universales S.A.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Al folio 90: ténganse presentes los antecedentes aportados por Hanseatic Global Terminals Latin America S.A.

Al folio 92: **a lo principal**, ténganse presente los antecedentes aportados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. **Al primer otrosí**, téngase presente y a sus antecedentes. **Al segundo otrosí**, atendida la autorización de folio 112, téngase presente el patrocinio y poder conferido a la abogada Carolina Ogas Cabrera y al abogado Juan Pablo Quintanilla Lorca. **Al tercer otrosí**, ténganse presentes los correos electrónicos señalados para efectos de las notificaciones que resulten necesarias.

Al folio 93: ténganse presente los antecedentes aportados por el Comité Sistema de Empresas – SEP.

Al folio 99: **a lo principal**, ténganse presente los antecedentes aportados por la Fiscalía Nacional Económica. **Al primer otrosí**, atendido lo dispuesto en los artículos 22 y 39 letra a) del Decreto Ley N° 211, ha lugar a la confidencialidad en los términos solicitados. En consecuencia, elabórese un cuaderno de documentos confidenciales de la Fiscalía Nacional Económica, bajo la custodia de la Secretaria Abogada y agréguese a este los documentos que contienen información cuya confidencialidad fue decretada en la presente resolución. Certifíquese lo que corresponda. **Al segundo otrosí**, a sus antecedentes las versiones públicas ofrecidas, agréguese al expediente y certifíquese lo que corresponda. **Al tercer otrosí**, a sus antecedentes.

Al folio 100: **a lo principal**, ténganse presente los antecedentes aportados por Terminal Investment Limited Sàrl. **Al primer otrosí**, a sus antecedentes. Atendido lo dispuesto en el artículo undécimo del Auto Acordado N° 29/2024, se otorga un plazo de tres días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, para efectos de acompañar, respecto del informe económico titulado “*Análisis de licitación de dos universos de propuestas y restricción a integración vertical para los terminales 1 y 2 del Puerto de Valparaíso*”, las bases de datos utilizadas para su elaboración y los demás antecedentes que exige el artículo antes señalado. **Al segundo otrosí**, ha lugar a la confidencialidad en los términos solicitados y a sus antecedentes la versión pública ofrecida. Agréguese al expediente y certifíquese lo que corresponda. **Al tercer, cuarto y quinto otrosí**, previo a proveer, se ordena a Terminal Investment Limited Sàrl acompañar la personería ofrecida al tercer otrosí, dentro del plazo de tres días hábiles, bajo el

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

apercibimiento de tener por no presentadas estas solicitudes. Con todo, se advierte que solo aquellos que confieran patrocinio y poder a algún abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, podrán manifestar su opinión en la audiencia pública a que se refiere el numeral 3) del artículo 31 del Decreto Ley N° 211.

Al sexto otrosí, ténganse presentes los correos electrónicos señalados para efectos de las notificaciones que resulten necesarias.

Al folio 104: **a lo principal**, a sus antecedentes. **Al primer y segundo otrosí**, se resuelve:

- (i) Respecto del informe titulado “Análisis económico de las bases de licitación del Terminal Sitio 8 del Puerto San Antonio”, ha lugar a la confidencialidad en los términos solicitados.
- (ii) Respecto de la base titulada “Base_N_P_QC_18_25”, ha lugar a la solicitud de confidencialidad solo en cuanto a la información contenida en la columna J y que tenga una antigüedad no superior a cinco años.
- (iii) Respecto a la base titulada “Bases_N_P_2018_2022”, ha lugar a la solicitud de confidencialidad solo en cuanto a la información cuya antigüedad no sea superior a cinco años y esté contenida en la columna AG de la hoja “STI 21”; columnas AT, AV, AW, AX, AY y AZ de la hoja “DPW 21”; columna AI de la hoja “QC 21”; columna AF de la hoja “Panul 21”; columna AG de la hoja “STI 22”; columnas AS, AU, AV, AW, AX y AY de la hoja “DPW 22”; columna AE de la hoja “Panul 22”; y columna AH de la hoja “QC 22”.
- (iv) Respecto de la base titulada “Bases_N_P_2023_2025”, ha lugar a la solicitud de confidencialidad solo en cuanto a la información cuya antigüedad no sea superior a cinco años y esté contenida en la columna AG de la hoja “STI 2023”; columna AD de la hoja “STI 2024”; columna AF de la hoja “STI 2025”; columnas AR, AT, AU, AV, AW y AX de la hoja “DPW 2023”; columnas AP, AQ, AR, AS y AT de la hoja “DPW 2024”, y columna AN de la misma hoja, atendido que corresponde a información de similar naturaleza a lo solicitado sobre este mismo documento; columnas AR, AT, AU, AV, AW y AX de la hoja “DPW 2025”; columna AD de la hoja “Panul 2023”; columna AA de la hoja

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

“Panul 2024”; columna AD de la hoja “Panul 2025”; columnas AN, AO y AP de la hoja “QC 2023”; columnas AO, AP y AQ de la hoja “QC 2024”; y columnas AO, AP y AQ de la hoja “QC 2025”.

- (v) Respecto de la base titulada “Sempat_Panul24”, ha lugar a la solicitud de confidencialidad solo en cuanto a la información contenida en la columna O.

En consecuencia, elabórese un cuaderno de documentos confidenciales de Empresa Portuaria San Antonio, bajo custodia de la Secretaria Abogada y agréguese los documentos que contienen información cuya confidencialidad fue decretada en la presente resolución. Certifíquese lo que corresponda. Asimismo, se ordena a Empresa Portuaria San Antonio acompañar, dentro de tres días hábiles desde que la resolución se encuentre firme, las versiones públicas de los documentos cuya confidencialidad se decreta en la presente resolución.

Al folio 106: **a lo principal**, téngase presente. **Al primer otrosí**, ténganse presente los antecedentes aportados por Graneles de Chile S.A. **Al segundo otrosí**, téngase presente y a sus antecedentes. **Al tercer otrosí**, téngase presente el patrocinio y poder asumido por los abogados Pedro Echeverría Faz y Juan Pablo Wiegand Cruz y la abogada Camila Appelgren Merino. Asimismo, atendida la autorización de folio 113, téngase presente el poder delegado al abogado Jorge Monsalve Arrau. **Al cuarto otrosí**, ténganse presentes los correos electrónicos señalados para efectos de las notificaciones que resulten necesarias.

A los folios 118, 119 y 120: estese al mérito de lo certificado a folio 121.

Notifíquese por el estado diario.

Rol NC N° 567-26.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente, y que la ministra María de la Luz Domper Rodríguez no firma, por no contar con los medios electrónicos para ello.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



04AF7CD5-C247-4758-B8AC-1FB88459DE9E

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.